

Santiago,

30 dicembre 2024

Resolución Exenta N°: 12029/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento. Por su parte el reclamante individualizado en nómina adjunta, dedujo insistencia en contra de ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A., domiciliada en Avenida Costanera Sur N°2760, Torre C, Parque Titanium, Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la reclamada, por no ser acogido su requerimiento acerca de las alteraciones en el suministro del servicio de televisión y término de contrato de televisión.

2. Que, mediante Ord. N° 821852, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 16 de Diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.

3. Que, mediante Ingreso Subtel N°161777, de 23 de Diciembre de 2024, consta la respuesta de la reclamada que señala que acoge parcialmente el reclamo presentado indicando que “Primeramente, es debido informar la verificación de deuda asociada a nuestra compañía de \$54.970.- correspondiente a boletas pendientes con fecha de vencimiento 30-11-2024 y 30-12-2024, como se muestra a continuación:

BS	35479175	01-11-2024	30-11-2024	\$0	\$0	\$0	\$26,980	\$26,980
BS	35877966	01-12-2024	30-12-2024	\$0	\$0	\$0	\$27,980	\$27,980

De acuerdo al análisis realizado, se valida en sistema que boletas pendientes N°35429175 y 35877966 con fecha de vencimiento 30-11-2024 y 30-12-2024 corresponden a cobros por servicio móvil de servicio hogar, generado por el periodo de consumo 01-10-2024 al 31-10-2024 y 01-11-2024 al 30-11-2024 respectivamente y se adjunta a continuación:

Pack: C						
Dobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto	Descuento Multiservicio	Total
CARGO PACK						\$ 23.990
Televisión Hogar Super HD	01/11 - 07/11	7	Días	\$ 5.598		\$ 5.598
Televisión Hogar Super HD	01/11 - 30/11	30	Días	-\$ 23.060		-\$ 23.060
Televisión Hogar Super HD	08/11 - 30/11	23	Días	\$ 18.392		\$ 18.392
Televisión Hogar Super HD	01/12 - 31/12	31	Días	\$ 23.990		\$ 23.990
Cargos Adicionales						\$ 3.000
Decodificador Adicional	08/11 - 30/11	23	Días	\$ 2.300		\$ 2.300
Decodificador Adicional	01/11 - 07/11	7	Días	\$ 700		\$ 700
Decodificador Adicional	01/11 - 30/11	30	Días	-\$ 3.000		-\$ 3.000
Decodificador Adicional	01/12 - 31/12	31	Días	\$ 3.000		\$ 3.000
Total:						\$ 26.000

Pack:	Cable TV - TELEVISION MEGA SUPER HD					
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto	Descuento Multiservicio	Total
Carga PACK						\$23.990
Television Mega Super HD	01/11 - 30/11	30	Dias	\$23.990		\$23.990
Cargas Adicionales						\$3.000
Decodificador Adicional	01/11 - 30/11	30	Dias	\$3.000		\$3.000
						Total: \$26.990

Cuenta				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargos Adicionales				\$ 990
Cobro por Corte y Reposición		1	Evento	\$ 990
				Total: \$ 990

Saldo Pendiente				
Detalle del Saldo	Folio	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto
Boleta	35429175	01/11/2024	30/11/2024	26.990
Total:				26.990

Cabe señalar, que se verifica en sistema que servicio hogar reclamado fue dado de baja con fecha 05/12/2024 mediante el N° de orden 881949840, y se adjunta a continuación:

1-400475235519 Orden	Baja	Hogar - Postpago 05/12/2024 16:08:24	En Progreso	881949840
----------------------	------	--------------------------------------	-------------	-----------

Por lo tanto, informamos que se confirma que los cobros generados se encuentran correctamente emitidos dado que no se ha detectado inconvenientes con el servicio y no se registran ningún error en la facturación que amerite su descuento.”

4. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con las alteraciones en el suministro del servicio de televisión y término de contrato de televisión. El reclamante señala textualmente en este sentido que “Desde el día 11 el servicio de televisión no funcionaba de manera correcta, se desconectaba cada cierto tiempo, el día 15 me contacté con Entel, ellos reiniciaron la conexión pero el problema persistió, el ejecutivo agendó una visita técnica para el día lunes AM, se esperó la visita del técnico durante todo el día y no se presentó. Lo mismo ocurrió durante dos semanas, en donde llamé todos los días y todos los días era la misma respuesta, que estaba agendada la visita para el otro día. Ante la negativa por parte de ellos para solucionar el problema, solicité el término de contrato. Ahora me he tratado de contactar para que me hicieran el descuento que me habían prometido y los teléfonos destinados para los reclamos no se encuentra operativo, solicito que se condone la deuda que mantengo actualmente con ellos ya que no tuve servicio y tampoco ellos se presentaron en 2 semana para dar una solución, durante todo ese tiempo no pude tener la libertad de moverme ya que siempre me decían que al día siguiente irían.”

2. Que, atendida la materia objetada, corresponde a la reclamada desvirtuar los dichos del reclamante, lo que no ha ocurrido en autos, toda vez que no adjunta antecedente alguno que dé cuenta del efectivo suministro de forma estable y regular del servicio de televisión objetado desde, al menos, el 11 de noviembre de 2024.
3. Que, en lo que respecta a las alteraciones en el suministro del servicio de televisión, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 21° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, la reclamada no se encuentra facultada para efectuar cobros por servicios no provistos, es decir, desde el 11 de noviembre de 2024, correspondiendo por tanto el descuento del cargo asociado hasta que se acredite el efectivo restablecimiento del servicio, o bien el término de contrato, lo primero que ocurra.
4. Que, ahora bien, respecto del término de contrato de televisión, cabe señalar que el artículo 26° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones dispone que el suscriptor podrá poner término al contrato de suministro de cualesquiera de los servicios de telecomunicaciones incluidos en el presente reglamento, en todo momento, notificando de ello al proveedor de servicios de telecomunicaciones correspondiente, el que deberá poner término a la provisión del servicio dentro del plazo de 1 día hábil a contar del requerimiento. A partir de esa fecha dejarán de devengarse los cargos fijos asociados a los servicios cuya contratación se haya finalizado, y en el caso que el proveedor haya cobrado tales cargos en forma adelantada, deberá realizar las devoluciones proporcionales correspondientes.
5. Que, el artículo 15° letra d del mismo cuerpo reglamentario, señala que las acciones necesarias para el término y/o modificación del contrato por el suscriptor no podrán ser más gravosas que las requeridas para la contratación del servicio correspondiente.
6. Que, es menester señalar que el reclamante no acompaña antecedente alguno que dé cuenta de una solicitud formal de término de contrato, bajo los términos establecidos en el artículo 26° del citado Reglamento, por lo que se estará a la fecha informada por la reclamada en su respuesta como de término de contrato, a saber, 05 de diciembre de 2024, no procediendo cobros por uso del servicio, posteriores a dicha fecha.

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACOGER la insistencia presentada por el reclamante ya individualizado, en contra de ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A., quien deberá dejar sin efecto los cobros por cargo fijo del servicio de televisión objetado desde el 11 de noviembre de 2024 hasta el efectivo término del contrato con fecha 05 de diciembre de 2024, no procediendo cobros posteriores a dicha fecha, o restituir aquella suma que hubiese sido pagada por el reclamante, con los reajustes e intereses legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 28° del Reglamento.

El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de 15 días hábiles, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la concesionaria o ISP, deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

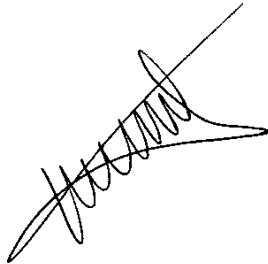
Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y al reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°: 1090582/24

OGL

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.